

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각 처리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항 제1호 및 제3호에 따르면 소멸시효가 완성되었거나 주채무자가 개인으로 면책이 결정된 채권을 상각¹⁾ 대상채권으로 정하고 있으며, 같은 요강 제5조에 따르면 소멸시효 완성 또는 면책결정된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리를 하도록 되어 있고

1) 채권 매입대금·가지금금 등을 대손처리 즉, 회계 상 손실로 처리(채권관리는 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무상 비용으로 인정받을 수 있음

상각 사유가 발생한 채권을 적기에 상각 처리해야 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 대손요건을 충족하는 상각채권 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있으며, 채무자는 상각채권에 대해 채무조정을 요청하는 경우 「무담보 채권 채무조정규정」 별표1(Ⅱ-2-나)에 따라 감면율 90%를 적용받을 수 있다.

한편, 상각요강 제6조 및 제7조에 따르면 채권을 상각하고자 하는 경우 채권관리부점은 별지 제1호서식의 상각신청 구비서류 점검표에 따라 상각대상채권을 조사·확인 후, 별지 제2호서식의 채권 대손상각 승인신청서 및 명세를 작성하여 상각 예정일 2개월 전까지 상각총괄 부점에 상각신청을 의뢰²⁾하도록 정하고 있으며

가계신용지원처(現 가계지원처)는 수기 관리로 인한 상각대상 채권 누락을 방지하고 실무자와 관리자 간 교차확인을 통해 업무처리의 정확성을 높이기 위하여 채권관리시스템(이하 “채권BPM” 이라 한다)에 상시적으로 상각채권을 등록하는 상각업무 처리 프로그램을 개발(' 16. 10월)하였으며 2020. 11. 4. 전 지역본부 대상으로 공사 무담보채권 상각 관련 업무처리 방법을 공유³⁾하면서 해당 프로그램의 적극적인 활용을 독려한 바 있다.

따라서, 각 채권관리부점은 상각대상 채권을 조사·확인 후 전산에 등록하는 일련의 업무를 처리하는 주체로서 채권 상각 처리가 누락되지 않도록 상시적으로 상각대상에 해당하는 채권을 채권BPM의 상각업무 처리 프로그램⁴⁾에 등록하여 관리하여야 한다.

2) 내규와 달리 실무적으로는 지역본부 업무부담 경감을 위해 상각총괄부점 차원에서 매년 9~10월 전사 상각대상 채권 명세를 출력·정제하여 각 채권관리부점에 상각대상 여부를 최종 확인받는 방식으로 채권 상각대상을 점검하고 있으며, 기 출력한 명세 외에도 채권관리부점 자체적으로 상각대상 채권이라고 판단하는 경우 그 명세를 추가하여 회신 받고 있음

3) 공사 무담보채권 상각 관련 업무처리 방법 공유(가계신용지원처-160592, 2020 11. 4.)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 무담보채권과 관련하여 소멸시효가 완성되었거나 주채무자가 개인인 경우로서 면책결정을 받은 채권에 대한 상각 처리 실태를 점검한 결과

채무자 서전기업주식회사 채권(□□은행 XXXX-XXX)의 경우 2021. 7. 8. 소멸시효가 완성되었으며 연대보증인 전원이 사망하였거나 70세 이상이고 채권BPM에 등록된 발견재산의 실익이 없어 2021. 4. 27. 시효소송제외 및 회수위임해지 결재가 승인되었는데도 감사일 현재까지 매입잔액 18,943,000원을 상각처리 하지 않고 있었고

채무자 □□□ 채권(▲▲▲▲▲▲▲▲공사 XXXX-XXXX)의 경우 2020. 11. 24. 공사가 시효소송을 제기하였는데 채무자가 이의신청을 하여 확인한 결과 2020. 10. 21. 담당자가 면책결정(2020. 10. 15.)된 사실을 인지하여 2020. 12. 21. 소 취하 후 채권BPM의 ‘파산/면책관리’ 메뉴에서 면책결정 채권 등록까지 하였는데도 감사일 현재까지 매입잔액 105,104원을 상각처리 하지 않는 등

[별지] “시효완성 및 면책결정 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효가 완성되었거나 면책결정을 받은 무담보채권에 대하여 특별한 사유 없이 상각하지 않은 688건이 확인되었다.

한편, 위 별지 목록 채권 모두 시효완성 또는 면책결정 연도가 2017년⁵⁾ 이후로 2022년말 채권 상각업무 처리 시 688건(채권잔액 약 271억 원,

4) 채권BPM 상 ‘대손상각 대상 조회 및 저장’ 화면

5) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있으므로 올해 세무 신고조정이 가능한 대상은 2017년~2021년 기간 중 소멸시효가 완성되었거나 면책이 결정된 채권임

매입잔액 약 1.8억 원)에 대한 세무 신고조정을 통해 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 대상인 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감사를 통해 확인된 상각대상 채권을 전산에 등록하여 2022년도 채권 상각처리 시 누락되지 않도록 하겠다고 하였다.

다만, 금번 감사에서 확인된 상각대상 채권 대부분이 총괄부점에서 작성한 상각대상 채권 명세에 포함되어 있지 않아 누락된 측면이 있고 채권 상각 실무가 내규와 다소 다르게 운영되고 있는 부분에 대해 검토를 바란다는 의견을 제시하였다.

그러나 채권관리부점에서 상각대상 채권을 확정하는 것이 내규에 맞는 업무처리이며 총괄부점에서 매년 4분기에 상각대상 채권 명세를 송부하여 각 채권관리부점에게 확인을 요청하는 것은 상각대상 채권 누락을 방지하기 위한 보완적 성격이므로 실무와 내규가 다르게 운영되고 있는 부분은 없는 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 소관 무담보채권과 관련하여 소멸시효 완성 또는 면책결정된 채권 688건을 금년 상각처리 시 상각대상에 포함 시키도록 하고, 앞으로 채권 상각 업무를 누락시키는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)